שיכון ובינוי בע"מ

("החברה")

18 במאי, 2026

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' כנפי נשרים 22	רח' אחוזת בית 2
ירושלים	תל-אביב

ג.א.נ.,

הנדון: **<u>התקשרות במזכר הבנות בקשר עם עסקת מיזוג משולש הופכי של שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ עם ג'נרשיין קפיטל בע"מ</u>**

בהמשך לאמור בדוח המיידי של החברה מיום 15 במאי 2026 (מס אסמכתא: 2026-01-045016) בדבר משא ומתן מתקדם של החברה ושיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("**שיכון ובינוי אנרגיה**"), עם ג'נריישן קפיטל בע"מ ("**ג'נריישן**"), חברה ציבורית אשר ניירות ערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, למכירת 100% מהון מניותיה של שיכון ובינוי אנרגיה בדרך של מיזוג משולש הופכי, מתכבדת החברה לעדכן, כי ביום 15 במאי 2026 חתמה עם שיכון ובינוי אנרגיה ועם גנריישן, על מזכר הבנות שבעיקרו לא מחייב, בקשר עם עסקה כאמור.[1]

א. <u>העסקה</u>

בהתאם למזכר ההבנות, תרכוש ג'נריישן, בעצמה או באמצעות תאגיד בשליטתה ("**הרוכשת**"), את מלוא הון מניותיה (100%) של שיכון ושינוי אנרגיה בדרך של מיזוג משולש הופכי, כאשר שיכון ובינוי אנרגיה תהיה החברה הקולטת ותהפוך, בעקבות השלמת העסקה, לחברה פרטית בבעלות מלאה של ג'נריישן או של תאגיד בשליטתה, אך תיוותר תאגיד מדווח.

במועד השלמת העסקה תועברנה כל מניות שיכון ושינוי אנרגיה לידי הרוכשת בתמורה שתשולם במועד ההשלמה לכלל בעלי המניות של שיכון ובינוי אנרגיה לפי שיעור החזקתם במניותיה, לסך במזומן של 4.05 מיליארד ש"ח ("**התמורה הבסיסית**"), כפוף להתאמות מקובלות בהסכמים מסוג זה שתיושמנה החל ממועד חתימת מזכר ההבנות. בנוסף לתמורה הבסיסית, תשלם הרוכשת לכלל בעלי המניות של שיכון ובינוי אנרגיה במועד השלמת העסקה, סכום נוסף המשקף תשלום בגין חלוף הזמן ממועד החתימה על מזכר ההבנות ועד למועד ההשלמה, בסך של 150 מיליון ש"ח ("**סכום התמורה הנוסף**").

כמו כן, בכפוף לעמידה באבני דרך הקשורות בקידום פרויקטים מהותיים מסוימים וקיימים של שיכון ובינוי אנרגיה, בתקופה של עד 60 חודשים ממועד ההשלמה, תשולם למי שיהיו בעלי

[1] מזכר ההבנות אושר בדירקטוריונים של החברה ושיכון ובינוי אנרגיה ביום 16 במאי 2026 ובדירקטוריון גנריישן ביום 17 במאי 2026.

המניות של שיכון ובינוי אנרגיה במועד השלמת העסקה, תמורה מותנית עתידית נוספת בסכום מצטבר מקסימלי של עד 300 מיליון ש״ח, בתנאים המפורטים במזכר ההבנות.

ב. <u>תנאים מתלים להשלמת העסקה</u>

השלמת העסקה תהיה כפופה להתקיימות תנאים מתלים מקובלים, לרבות אישור האסיפה הכללית של שיכון ובינוי אנרגיה, אישורי רגולטורים (לרבות רשות התחרות ורשות החשמל), אישור מחזיקי אגרות החוב של שיכון ובינוי אנרגיה ואישור גורמים מממנים, ככל שיידרשו.

ג. <u>תקופת בלעדיות</u>

במסגרת מזכר ההבנות, התחייבו הצדדים לנהל משא ומתן בתום לב לשם התקשרות בהסכם מיזוג משולש הופכי מפורט ומחייב.

עם חתימת מזכר ההבנות תבצע הרוכשת בדיקת נאותות ביחס לשיכון ובינוי אנרגיה למשך פרק זמן של 30 ימים ממועד פתיחת חדר מידע לרוכשת וליועציה, שבו ייכללו המסמכים שפורטו במזכר ההבנות (״**תקופת הבדיקה**״).

במהלך תקופת הבדיקה, החברה ושיכון ובינוי אנרגיה התחייבו להפסיק באופן מיידי את כל הדיונים ו/או המשאים ומתנים הקיימים עם כל צד שלישי שנעשו לפני חתימת מזכר ההבנות, ככל שקיימים, בקשר לאפשרות לבצע עסקה מתחרה (כהגדרתה במזכר ההבנות) וכן עד לתום תקופת הבדיקה לא לנהל משא ומתן עם גורם כלשהו, לא להתקשר בהסכם כלשהו ולא להגיע להבנות כלשהן בכל הקשור או הנוגע לעסקה מתחרה (כהגדרתה במזכר ההבנות). בנוסף, התחייבו החברה ושיכון ובינוי אנרגיה כי ככל שתתקבל עד לתום תקופת הבדיקה פנייה בלתי יזומה מצד שלישי בקשר לעסקה מתחרה (כפי שהוגדרה במזכר ההבנות), הם לא יקדמו אותה עד תום תקופת הבדיקה.

בהתאם למזכר ההבנות, נקבעו מנגנונים מוסכמים ומחייבים למתן פיצוי כספי לשיכון ובינוי אנרגיה על ידי ג׳נריישן במקרה שלא ייחתם הסכם מפורט עד לתום תקופת הבדיקה, ולמתן פיצוי על ידי שיכון ובינוי אנרגיה או החברה במקרה בו ג׳נריישן תשלם את הפיצוי האמור וכן מי מהן תשלים עסקה מתחרה (כהגדרתה במזכר ההבנות) שכתוצאה ממנה נוצר בעל שליטה חדש בשיכון ובינוי אנרגיה במקום החברה או שכתוצאה ממנה יימכרו עיקר נכסי שיכון ובינוי אנרגיה, וזאת בתוך פרק זמן מסוים מתום תקופת הבדיקה.

מזכר ההבנות מהווה מסמך עקרונות בלבד, שנועד לשמש בסיס למשא ומתן בין הצדדים, ואינו מחייב את הצדדים, למעט ביחס להוראות מסוימות.

להערכת החברה, בכפוף להשלמת עסקת המיזוג אם וככל שתושלם, ובהתאם לאומדנים למועד דוח זה, תזרים המזומנים (לאחר מס, ללא הוצאות עסקה) שצפוי להיווצר לחברה בגין מכירת מניות שיכון ובינוי אנרגיה וקבלת סכום התמורה הבסיסית, סכום התמורה הנוסף וסכום התמורה העתידית הינו בטווח של כ-2.7-2.9 מיליארד ש״ח והחברה תרשום בדוחותיה הכספיים רווח (לאחר מס, ללא הוצאות עסקה) בטווח של כ- 1.5-1.7 מיליארד ש״ח. יצוין כי נתונים אלה הינם הערכה

לאחר בדיקה ראשונית בלבד של החברה וממילא טרם נסקרו וטרם בוקרו בידי רוה״ח המבקר של החברה. המידע המובא לעיל בדבר תזרים המזומנים ורווח ההון של החברה בקשר עם העסקה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 המבוסס בין היתר על ההנחה כי העסקה תושלם, והוא עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה משנצפה, בין היתר היה והנחות החברה האמורות לעיל לא תתממשנה, לרבות בשל גורמים שאינם בשליטת החברה.

יובהר כי אין כל ודאות כי ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים וככל שייחתם, אין ודאות כי העסקה תושלם. המידע המובא בדוח זה בקשר עם אפשרות התקשרות בהסכם מחייב והשלמת העסקה, לרבות תנאיה, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968, המבוסס על הערכות הנהלת החברה נכון למועד זה, ואשר אין ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והוא עשוי להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר עקב אי-התקיימות התנאים המתלים, אי-חתימה על הסכם מחייב או התממשות גורמי סיכון נוספים.

בכבוד רב,

שיכון ובינוי בע״מ

נחתם ע״י
עמית בירמן, מנכ״ל
והילה תירוש, סמנכ״ל יועמ״ש